

Autorità signorile e fonti del diritto. Le «Constitutiones appellationum» di Antonio, Guidantonio e Federico da Montefeltro (Urbino, 1384-1559), Course: Storia del diritto medievale e moderno (prof. Sandro Notari). Università di Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza - 16 April 2026, Urbino, Italy.

Translated Title : *The Lord and the Law: The Constitutiones appellationum of Antonio, Guidantonio, and Federico of Montefeltro (Urbino, 1384–1559)*

Per lungo tempo la cultura giuridica ha tenuto insieme lo “stato” e, come suo prodotto tra tutti, la “legge”. Ci si può chiedere: è sempre stato così? Esistono esempi del contrario? Il caso degli stati rinascimentali italiani, e in particolare la signoria di Urbino, si rivela da questo punto di vista particolarmente istruttivo. Attraverso l’esame della legislazione statutaria urbinata – in particolare la serie inedita delle cosiddette “Constitutiones appellationum” di Antonio, Guidantonio e Federico da Montefeltro (1384-) – questa lezione si sofferma sui rapporti tra stato e legge come aspetto costitutivo della storia giuridica europea. L’esempio urbinata solleva più di un interrogativo. Contrariamente all’idea per cui le signorie tardo-medievali si sarebbero affermate ‘senza’ e prima di avere un progetto per l’ordinamento regionale – attraverso, cioè, legislazioni perlopiù settoriali e occasionali [cfr. Pene Vidari 2003, 52-55] -, le *Constitutiones* muovono da un disegno organico di “governo attraverso il diritto”. In un panorama di fonti per il resto molto lacunoso, esse rappresentano inoltre un documento prezioso [Peruzzi 1962/3] specie ai fini di una comparazione di lungo periodo sull’evoluzione dei sistemi di legislazione nel contesto dello stato urbinata.

We tend to think of law as something the state makes — its most visible, and perhaps most important, product. But has this always been the case? And can the opposite hold true? The Italian Renaissance states, and the signoria of Urbino in particular, are especially instructive on this point. Drawing on Urbino's statutory legislation — above all the unpublished series of the so-called *Constitutiones appellationum*, issued by Antonio, Guidantonio, and Federico da Montefeltro (1384-) — this lecture examines the relationship between state and law as a constitutive feature of European legal history. The Urbino case raises more than one question. Against the view that late-medieval signorie asserted themselves without, and before, any project for territorial governance — relying, that is, on legislation that was largely piecemeal and occasional [cf Pene Vidari 2003, 52–55] — the *Constitutiones* represent instead an example of "government through law." They are, moreover, a precious source in an otherwise patchy landscape of surviving statutory material [Peruzzi 1962/3], and one that opens the way to long-term comparison on how legislative systems evolved within the Urbino state.

PROIEZIONE TERRITORIALE DELLO STATO DI URBINO (XIII-XVI secc.)

